

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5563/2531

นางสาว รัชณี เวชพงศา

บริษัท ฐานวิทย์ จำกัด

นาย ธนะ โสธนนันท์

ผู้ค้าประกัน

นาย สม พงษ์ มิ่ง เจริญ วงศ์

โจทก์

จำเลย

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 274

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดไม่ใช่ของจำเลย และโจทก์ยินยอมให้ผู้ค้าประกันนำที่ดินมาวางค้ำประกันในการถอนการยึดทรัพย์ของจำเลย โดยถ้าผู้ร้องแพ้ ผู้ค้าประกันยอมชำระหนี้แทน สัญญาค้ำประกันดังกล่าวไม่มีข้อความระบุว่าผู้ค้าประกันยอมค้ำประกันตลอดไป จนกว่าคดีถึงที่สุด ดังนี้ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ร้องชนะคดี จึงไม่มีหนี้ที่ผู้ค้าประกันจะต้องชำระตามสัญญาค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันย่อมระงับสิ้นไปทันทีที่ศาลชอบที่คืนโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ค้าประกัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่โจทก์นำยึดเพื่อบังคับคดีในคดีที่มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้โดยโจทก์ยินยอมให้ผู้ค้าประกันนำที่ดินมาวางประกันในการถอนการยึดทรัพย์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ผู้ค้าประกัน

จึงขอโอนที่ดินนำมาวางคืน ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา
กลับ ให้ยกคำขอของผู้จำประกัน ผู้จำประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่า ศาลชอบที่จะคืนโฉนดที่ดินนำมาวางจำประกันให้แก่ผู้จำประกันหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์หนังสือสัญญาจำประกันฉบับลงวันที่ 14 เมษายน 2526 ซึ่งพิพาทกันในคดีนี้แล้ว เห็นว่าหนังสือสัญญาจำประกันดังกล่าวระบุว่าทำที่ศาลแพ่งต่อหน้ารองเจ้าศาลปฏิบัติราชการแทนเจ้าศาลหนังสือสัญญาจำประกันดังกล่าวมีข้อความสำคัญว่าผู้จำประกันขอทำหนังสือสัญญาจำประกันให้ไว้ต่อศาลแพ่งว่าถ้าผู้ร้องแพคดีโจทก์ และไม่นำเงินมาชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าใด ผู้จำประกันยอมให้บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินที่ผู้จำประกันได้นำมาวางไว้เป็นประกันต่อศาลได้ทันทีคือที่ดินโฉนดเลขที่ 983 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นคือศาลแพ่งพิพากษาให้ผู้ร้องชนะคดีจึงย่อมไม่มีหนี้ที่ผู้จำประกันจะต้องชำระตามสัญญาจำประกันสัญญาจำประกันย่อมระงับสิ้นไปทันที ทั้งนี้เพราะสัญญาจำประกันดังกล่าวไม่มีข้อความระบุว่าผู้จำประกันทำสัญญาจำประกันตลอดไปจนกว่าคดีถึงที่สุด คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้คืนโฉนดที่ดินให้ผู้จำประกัน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-เสียง ตริวิมล)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ